PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Gestion de la mobilité aux MEF

16-40 Bercy - Lignes directrices de gestion ministérielles, mobilité — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Les LDG remplacent désormais la compétence des CAP pour les actes de mobilité et de promotion.
2. L'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 prime sur les 5 priorités de l'article 60.
3. La médiation RH est une démarche volontaire déclenchée par l'agent et non une procédure de convocation automatique par l'administration.

Cadre juridique et modalités d'application

Notion	À retenir
Contexte législatif	Loi n° **2019-828** du **6 août 2019** : **art. 25** supprime la compétence des **CAP** (mobilité, promotion). LDG prévues par décret n° **2019-1265** du **29/11/2019**. Loi 1984 codifiée au CGFP (2022).
Périmètre et autorités	Édictées par le **ministre** pour son département, les **EPA** sous tutelle et les agents gérés/payés par les **MEF**. Examen CT/CSA. Accord **DGAFP** obligatoire (absence d'avis sous **1 mois** = avis favorable).
Calendrier et transition	Année **2020** : transition. Intégralité des règles en **2021**. Promotions : uniquement pour celles prononcées au titre de **2021**.

Orientations de la politique de mobilité

Notion	À retenir
Anticipation des métiers	Réalisation d'un **schéma stratégique directionnel** d'ici **fin 2020**, actualisé tous les **5 ans** pour prévenir les pénuries de compétences.
Accompagnement des parcours	**Entretien RH** proposé aux agents sans mobilité fonctionnelle depuis **5 ans** (non contraignant, renouvelé au moins tous les 5 ans) ; **revue des cadres** systématique dès la 1ère affectation.
Lutte contre les discriminations	S'appuie sur le **plan égalité femmes-hommes** et le **plan diversité** ; suivi par **indicateurs** (handicap, seniors, femmes, retours de congés/disponibilité).
Développement de la mobilité	Encouragement de la mobilité **inter directionnelle** (corps administratifs/reconversion) et **externe** (diversification/ouverture). Les agents en **CDI** en bénéficient.

III. ORGANISATION ET TRANSPARENCE DES PROCÉDURES DE GESTION

Notion	À retenir
Mutation tableau / fil de l'eau	Fil de l'eau : publication sur la Place de l'Emploi Public à tout moment. Tableau : utilisé par **DGFIP**, **DGDDI**, **DGCCRF** (conforme **art. 9 du décret du 29 novembre 2019**).
Outils numériques	Espace numérique : dépôt demande + pièces, **accusé-réception obligatoire**, suivi dossier. Corps en tableau : outil de **simulation** de probabilité de vœux.
Transparence information	Individuelle (outil numérique) et collective (rubrique sites ministériels). Publication : lignes directrices, barèmes, notes de lancement, postes ouverts, résultats nominatifs et postes non pourvus.
Médiation RH	Expérimentation volontaire/amiable (tiers impartial, non rattaché au service RH). Accompagnement possible et **autorisation d'absence exceptionnelle** pour l'agent et son accompagnateur.

Gestion des priorités et critères de départage

Notion	À retenir
Priorités légales	S'appliquent à **tous les postes** (tableau ou fil de l'eau). L'**art. 62 bis** (emploi supprimé) prime sur les **5 priorités de l'art. 60**.
Handicap et social	Traitement équitable du **handicap** (agent ou conjoint/enfant). Critères sociaux : **proche aidant**, enfant en établissement éloigné, garde (**parents divorcés/séparés**), **forte distance**.
Postes à profil	Visent l'adéquation **compétences/savoir-faire/savoir-être**. Priorité subsidiaire majeure. Encouragement de la **mobilité externe** avec réintégration prioritaire (**disponibilité/détachement**) et incitation sur **territoires peu attractifs**.
Ancienneté	Utilisée uniquement si **compétences/profil insuffisants**. Entre candidatures égales avec **priorité légale**, la **demande la plus ancienne** peut être prioritaire. Autres ancienneté : **discrétion directionnelle**

Régulation des durées d'occupation

Notion	À retenir
Durées maximales	Types de postes listés par **arrêté ministériel**. Durée maximale **jamais inférieure à 5 ans**. Postes **management/expertise niveau A** : maximum **5 ans**. Dérogations possibles (**intérêt du service** ou **situation individuelle**).
Durées minimales	Durée minimale **jamais supérieure à 5 ans**. **2 ou 3 ans** après scolarité/promotion. Fixées par **chaque direction**. Ne fait jamais obstacle à une **priorité légale de mutation**.
Impact mobilité	Poste ouvert à la mobilité après **5 ans**. Priorité subsidiaire pour l'agent après **5 ans** (y compris agents déjà en poste à la **publication de l'arrêté**).

Dispositif de médiation RH

Notion	À retenir
Principes et objectifs	Loi **18 novembre 2016** (justice du XXIe siècle) ; décret **16 février 2018** : expérimentation **4 ans** de médiation **préalable obligatoire** (litiges statutaires : **rémunération**, **notation**). Droit et **équité**.
Déontologie médiateur	Tiers **indépendant**, **impartial** et **neutre**. Aucun lien hiérarchique ni intérêt. En RH, **interdiction** d'être rattaché au **service RH** de la direction concernée.
Organisation et modalités	Modèles **centralisé** ou **décentralisé** (plus adapté). Déclenchement **uniquement** à la demande de l'agent. Accompagnement possible et **autorisation d'absence exceptionnelle** pour l'agent et son accompagnant.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la suppression de la compétence des CAP avec une absence de règles.
- ⚠ Croire que les règles de promotion s'appliquent avant 2021.
- ⚠ Utiliser les critères subsidiaires avant l'application des priorités légales de l'article 60.
- ⚠ Considérer la médiation RH comme une procédure de convocation automatique par l'administration.
- ⚠ Penser que les durées maximales d'occupation peuvent être inférieures à 5 ans.
- ⚠ Penser que les durées minimales d'occupation peuvent excéder 5 ans.

Sigles et définitions

MEF	ministères économiques et financiers
LDG	lignes directrices de gestion qui définissent le cadre général de la politique de mobilité des agents
DGAFP	direction générale de l'administration et de la fonction publique
CT ou CSA	comité technique ministériel ou comité social d'administration
art. 60 de la loi du 11 janvier 1984	article prévoyant les priorités légales de mutation comme le rapprochement de conjoint ou l'atteinte d'un handicap
art. 62 bis de la loi du 11 janvier 1984	priorité légale accordée aux agents dont l'emploi est supprimé lors d'une opération de restructuration
médiation RH	processus volontaire et structuré par lequel un tiers neutre aide les parties à trouver une solution amiable à un différend

Auto-test

1. Quelle autorité doit donner son accord sur les lignes directrices ?
2. Quelles directions utilisent la procédure du tableau de mutation ?
3. Quelle durée maximale d'occupation peut être fixée pour un poste de management ou d'expertise niveau A ?
4. Quelle priorité prime sur les priorités de l'article 60 ?
5. Qui peut déclencher la médiation RH ?

Réponses : **1.** La DGAFP · **2.** DGFIP, DGDDI et DGCCRF · **3.** 5 ans · **4.** L'article 62 bis · **5.** L'agent

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.